

1500654-08.2022.8.26.0594
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Érica Marcelina Cruz
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... alterado a verdade dos fatos. Nesse sentido:

"Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
1ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500654-08.2022.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500654-08.2022.8.26.0594
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162388/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 25568502 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2162388 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELISEU JUNIOR DE FREITAS
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

ELISEU JUNIOR DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 14 de junho de 2022, às 14h30min, na Rua Doze de Outubro, número 6-12, no bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, 20 metros de fios de cobre, da empresa Vitality Inservice, representada por Tiago Sanchez.

Auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16), auto de entrega (fls. 17).

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fls. 122).

O réu foi citado (fls. 132).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento realizada em 30 de agosto de 2022, a testemunha Fábio Antônio foi inquirida. O réu foi interrogado (fls. 142/144).

O Ministério Público, em sede de memoriais, requereu, em resumo, a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu. Entendeu, contudo, que se trata de tentativa de furto. Sustentou que corroboram a condenação os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl.06), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls.16), auto de entrega (fls.17), relatório final (fls.114/116), além das testemunhas ouvidas em juízo. Salientou que a materialidade e autoria foram comprovadas. Enalteceu que o acusado foi surpreendido na posse da res furtiva. Defendeu que as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo foram demonstradas pela prova testemunhal. Explicou que, em regra, é necessária a perícia para comprovar a escalada. Excepcionalmente, a prova pericial pode ser prescindível, quando houver outros elementos que comprovam a qualificadora. No tocante à dosimetria da pena, asseverou que o réu registra antecedentes criminais. Destacou que uma das qualificadoras deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável. Apontou que o réu é multirreincidente. Sugeriu a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de multa, em regime fechado (fls. 148/156).

A D. Defesa, por sua vez, pediu, em suma, a absolvição, visto que as provas coligidas são frágeis e insubsistentes para ensejarem a condenação. Defendeu que deve ser aplicado o princípio da insignificância, visto que o fio de cobre subtraído foi avaliado em R\$ 100,00. Pediu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP. Acrescentou que não há provas para condenação, visto que o réu negou a prática delitiva. Enalteceu que o acusado mencionou que havia desavenças com as testemunhas policiais militares. Salientou que o policial disse que populares indicaram o acusado como sendo o autor dos fatos, entretanto, tais pessoas não foram ouvidas em juízo. De forma subsidiária, pediu o afastamento das qualificadoras. Argumentou que não foi comprovado o emprego de esforço excessivo para escalada. Sustentou que o réu não pode ser prejudicado em razão da "desídia estatal na realização da perícia". Pugnou pelo reconhecimento da tentativa e a diminuição da pena no patamar de 2/3. Requereu a fixação do regime aberto e a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. Pleiteou a aplicação do art. 387, §, do CPP, ou seja, detração penal na fixação do regime inicial (fls. 173/181).

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16), auto de entrega (fls. 17).

A autoria também é certa e convergiu para o réu.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha comum policial militar Fábio Antônio Pacheco Godoy disse, em resumo, que foram acionados, via COPOM, para atenderem uma ocorrência de furto

ocorrido numa residência, situada na Rua Doze de Outubro, quadra 6. Foram até o local dos fatos. Os populares narraram que um indivíduo, o qual aparentava ser "morador de rua", acessou, mediante escalada em uma árvore, o telhado de uma residência, bem como retirou telhas do local. Foram informados de que o indivíduo estava no interior do imóvel. Foi solicitado o apoio policial. Conseguiu subir até o telhado e notou que algumas telhas foram retiradas. O réu Eliseu saiu do telhado e tentou se evadir em direção ao imóvel vizinho, mas foi contido. Os policiais subiram no telhado e fizeram busca pessoal no acusado. Em busca pessoal, encontraram um alicate de corte, em posse do acusado. No "forro" da residência, encontraram a "sacola" que continha fios. O réu falou que subtraiu os fios da instalação elétrica do imóvel. O Delegado plantonista acionou a perícia técnica. O réu apresentava queimadura no braço. O réu narrou que teve a queimadura, ao furtar fios. O acusado contou, ainda, que, em data anterior, praticou furto na rodoviária, quando levou um "choque de um poste alta tensão" (fls. 142/144).

No interrogatório judicial, o réu Eliseu Junior de Freitas declarou, em suma, que recolhia reciclagens na via pública. Tinha recebido doações de pessoas. Passou perto da residência. Encontrou um "pedaço de fio" e colocou o objeto em seu "carrinho". Não subtraiu nada. Os policiais o perseguiram. Apenas achou o objeto na calçada. Não subiu ao telhado. Achou os fios na calçada e não subiu ao telhado. Estava na posse de enxada, alicate e outras ferramentas em seu "carrinho". Trabalha com "jardinagem". Tem 39 anos. É jardineiro e colhedor de reciclagem. Tem uma filha de cinco anos. Residia com a esposa e a filha (fls. 142/144).

Compulsando os autos, denota-se que a autoria e materialidade do crime de furto foram sobejamente comprovadas. Com efeito, o representante da empresa vítima, Sr. Tiago Sanchez, não obstante não ter prestado declarações na fase judicial, perante a Autoridade Policial, explanou que:

"Que representa a empresa VITALITY INSERVICE, que é uma construtora que realiza reforma de imóveis em Bauru. Disse ainda que estava trabalhando com sua equipe na reforma da residência localizada no endereço dos fatos. Disse que nesta oportunidade sua equipe não se encontrava trabalhando no imóvel em tela, visto que na data de 13/06/22 indivíduos teriam adentrado em um outro imóvel a qual também está reformando e de lá furtaram fios, motivo pelo qual encontravam-se impossibilitados de realizarem as atividades no imóvel alvo do furtador nesta data. Disse que foi acionado por Policiais Militares dando conta que um indivíduo estaria detido logo após ter tentado subtrair fios do imóvel dos fatos. Disse que foi até o local e lá constatou que o indivíduo para adentrar no forro da casa teve que retirar algumas telhas. Disse ainda que o indivíduo retirou os fios e tal ato causou um prejuízo de R\$ 600,00, somando fios e mão de obra para reposição" (fls. 10).

Nessa toada, insta apontar que a versão do Sr. Tiago foi ratificada em juízo pela testemunha policial militar Fábio. Veja-se que a referida testemunha relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento, quando o COPOM irradiou a ocorrência policial. Ato contínuo, o policial e seu parceiro se deslocaram até o local dos fatos. Ao chegarem ao local, populares disseram que um indivíduo, que aparentava ser "morador de rua", escalou uma árvore e acessou o telhado do imóvel. Em seguida, a equipe policial notou que o indivíduo ainda estava no telhado e tentou se evadir, em direção ao imóvel vizinho. Nesse momento, o réu foi contido. Em busca pessoal, os agentes de segurança encontraram, em seu poder, alicate. Após, no "forro" da residência, encontraram "sacola" que continha fios subtraídos.

Nessa seara, vale destacar que, em crime patrimonial, com todo respeito ao nobre e combativo Defensor Público, é cediço que as palavras dos policiais militares merecem credibilidade, notadamente quando não há indícios de que tais testemunhas tenham alterado a verdade dos fatos. Nesse sentido:

"Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Furto Momento consumativo Entendimento O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente. Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência Admissibilidade Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrência alegada bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A esse respeito, confira-se: Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. 1 Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2 A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (TJSP - Apelação Criminal Nº 1501768-93.2021.8.26.0536, Relator(a): Grassi Neto, Comarca: Santos, Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/03/2022, Data de publicação: 20/03/2022).

Nessa seara, não se pode olvidar que, não obstante o réu ter alegado que os policiais o "perseguiam", é certo que a testemunha Fábio manteve a mesma versão da fase policial (fls. 11). Além disso, destaca-se que o acusado, perante a Autoridade Policial, admitiu a prática da subtração dos fios de cobre, bem como mencionou que venderia os itens e o dinheiro arrecadado usaria para adquirir entorpecentes (fls. 11):

"Que já foi preso e processado por crimes de roubo e furto, e que atualmente está em liberdade. Que não possui advogado constituído, e nem residência fixa, mas perambula pelas ruas do centro da cidade de Bauru e vive nas ruas. Que não possui nenhuma pessoa para que seja comunicada sobre sua prisão, embora tenha sido cientificado deste seu direito. Acerca dos fatos informa que nesta data foi até o imóvel, que estava desocupado, e lá enxergou a oportunidade de lucro com fios de cobre. Disse que para adentrar na residência escalou um muro de cerca de quatro metros de altura e lá ingressou no imóvel. Disse que para adentrar no telhado da casa retirou algumas telhas e ao ingressar no forro do imóvel, de posse de um alicate, começou a cortar os fios de energia da residência. Disse que enquanto cortava os fios e se preparava para sair do imóvel foi surpreendido por policiais militares. Disse que tentou fugir pelo telhado, mas sem sucesso, pois foi detido pelos militares. Que teve sua integridade física e psíquica preservadas neste plantão policial, bem como não foi agredido e nem maltratado pelos policiais

militares que o detiveram. Disse que ia vender os fios em um ferro velho e com o dinheiro arrecadado compraria entorpecentes "crack", visto ser usuário desta droga".

De mais a mais, ao contrário do que entende a Douta Defesa, no caso telado, não é viável o reconhecimento do princípio da insignificância. Isso porque, um dos requisitos para o reconhecimento do crime de bagatela é a menor ofensividade da conduta do agente. Neste caso, denota-se que o réu registra condenações criminais transitadas em julgados por crimes patrimoniais (fls. 86/92), inclusive, praticados com violência e grave ameaça a pessoa (roubo). Logo, a persistência delitiva do réu evidencia a maior ofensividade e reprovabilidade da conduta do agente, o que definitivamente afasta a aplicação do aludido princípio. Nessa linha:

FURTO Nulidade Não ocorrência Indeferimento de diligência para oitiva da vítima Pedido precluso Convicção formada, ademais, pelos elementos de convicção colhidos Autoria e materialidade comprovadas Princípio da insignificância Inaplicabilidade Condenação Hipótese Penas fixadas no mínimo legal Réu reincidente Impossibilidade de fixação da reprimenda aquém do piso, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão Aplicação da Súmula 231 do C. STJ Manutenção do regime aberto, a despeito da reincidência, ante a impossibilidade de reformatio in pejus Multa aplicada de acordo com o preceito secundário do tipo penal. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. A res furtiva consiste na importância de R\$ 300,00 em dinheiro, pertencente a um senhor idoso, dono de um pequeno bar (conforme descreveu o próprio réu), e se o valor furtado realmente fosse insignificante, o réu sequer se daria o trabalho de cometer tal ilícito. Sobre o tema, é válida a citação de precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro Felix Fischer: "No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância" (HC 136.297-MG, 5ª T. 6.10.2009, v.u.). Além do mais, o réu ostenta duas condenações definitivas, uma delas também por crime contra o patrimônio (fls. 73/76) (TJSP - Apelação Criminal nº 1501201-61.2019.8.26.0559, Relator(a): Marcos Correa, Comarca: José Bonifácio, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 07/12/2022, Data de publicação: 07/12/2022).

Apelação criminal. Furto qualificado pela destreza. Apelo defensivo em busca da absolvição por falta de provas ou com base no princípio da insignificância. Impossibilidade. Materialidade e autoria amplamente comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Qualificadora com amparo na prova oral. Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico. Crime de bagatela descaracterizado e sem previsão legal. Pena e regime corretamente fixados. Recurso não provido, com oportuna expedição de mandado de prisão em desfavor do réu. Descabido o pleito voltado ao reconhecimento da atipicidade com base no princípio da insignificância. O pequeno valor da res, perante o estatuto penal, pode levar ao reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º), situação que não se aplica ao caso concreto diante da reincidência do acusado. Como já salientado em precedentes desta Câmara: "... o fato é típico, não havendo como aplicar o alegado princípio da insignificância, pois não há previsão legal para tanto, devendo ser respeitado o princípio da segurança jurídica nas decisões judiciais (Apelação Criminal nº 0010247-80.2012.8.26.0564 - Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso - j. 26.2.2013)" "Melhor sorte não assiste à Defesa ao acenar com a possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o mesmo não se encontra previsto em nosso ordenamento jurídico-penal e, ainda que assim não fosse, a possibilidade de sua aplicação submete-se à aferição da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, da

inexpressividade da lesão e da ausência de periculosidade social (Apelação Criminal nº 1500108-55.2018.8.26.0185, Rel. Álvaro Castello, j. 15.09.2020)" De mais a mais, a persistência delitiva do recorrente, sendo, pois, reincidente (fls. 22/43), evidencia a maior ofensividade e reprovabilidade da conduta do agente, o que definitivamente afasta a aplicação do aludido princípio, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. 1. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. Para a incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 3. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, pois não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente, como é o caso do ora Paciente, apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. (...) 6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Concessão de ofício da ordem exclusivamente para fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena pelo Paciente (HC n. 109.739, 1ª T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.12.2011)" (TJSP - Apelação Criminal nº 1500078-14.2022.8.26.0368, Relator(a): Hugo Maranzano, Comarca: Monte Alto, Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 06/12/2022, Data de publicação: 06/12/2022).

Outrossim, vale destacar que as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo foram sobejamente comprovadas. Isso porque a testemunha ouvida em juízo declarou que, quando chegou ao local dos fatos, notou que o acusado tinha retirado algumas telhas do telhado, bem como foi informado por populares de que o réu teve acesso ao telhado, através de escalada em uma árvore. Nessa senda, com todo respeito à D. Defesa, a ausência de qualificação dos populares que estavam presentes no momento da prática da infração penal, por si só, não retira o valor da prova testemunhal, visto que as qualificadoras também foram comprovadas pelo laudo pericial de fls. 183/189, a saber:

"Destelhamento da residência, caracterizado pela remoção de 4 (quatro) telhas de cerâmica, do tipo romana, na região anterior esquerda do telhado; Seccionamentos e ausência de parte da fiação elétrica fixada nos isoladores na parte interna do telhado, indicando terem sido realizados mediante uso de instrumento de corte, do tipo alicate. (...) Não foram observados sinais de escalada na fachada do imóvel e no muro do vizinho à esquerda, indicando que o provável acesso ao telhado ocorreu mediante escalada da árvore de médio porte que se encontrava sobre o passeio público defronte o imóvel. Vale consignar que o telhado se encontrava a aproximadamente 3,5 m de altura em relação ao passeio público e que os policiais militares apreenderam junto com o autor, duas facas de serra, um alicate de corte e fios elétricos seccionados)".

Dessa forma, considerando que o perito atestou a retirada de telhas (fls. 187), danos nos isoladores na parte interna do telhado, tem-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo ficou evidenciada. Soma-se, ainda, que foi localizado o instrumento (alicate) utilizado pelo acusado para esta finalidade, consoante fotografia de fls. 189.

No que tange à qualificadora da escalada, veja-se que o perito averiguou a altura do telhado, qual seja, 3,5 metros, o que deixa claro que o réu empregou esforço incomum para ter acesso aos fios subtraídos.

Outrossim, cabe destacar que, tendo em vista a juntada do laudo pericial de fls.

183/189 e a ciência dada à Defensoria Pública (fls. 197), não há que se falar em desídia estatal quanto à realização de exame pericial.

Por fim, vislumbra-se que o crime de furto qualificado foi praticado na forma tentada, eis que o réu foi surpreendido no local dos fatos, de modo que os fios subtraídos não saíram da esfera de vigilância da vítima. Contudo, diante do iter criminis perpetrado pelo acusado, o patamar a ser reduzido na pena é de 1/3 (e não de 2/3), visto que o delito chegou próximo da consumação. Ora, denota-se que, no momento em que o réu foi abordado pelos policiais, o acusado já tinha cortado a fiação (fls. 189) e estava prestes a deixar o local dos fatos. Nesse sentido:

Crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo repouso noturno e associação criminosa Recurso defensivo buscando improcedência total da ação Acolhimento parcial Prova do furto segura e bastante esclarecedora Confissões judiciais corroboradas pelos testemunhos ouvidos sob o crivo do contraditório Condenação mantida Não demonstração dos requisitos caracterizadores do crime de associação criminosa Possibilidade de mero concurso de agentes Dúvida a favorecer os apelantes Absolvição de rigor Aumento decorrente do repouso noturno que não incide no crime de furto qualificado Precedentes Dosimetria Maus antecedentes e reincidência não demonstradas Inexistência de certidões criminais indicando condenações pretéritas definitivas Reprimenda deduzida ao mínimo legal Tentativa bem configurada Iter criminis bastante percorrido Redução mínima Restritiva de direitos e regime aberto suficientes - Recurso parcialmente provido, com expedição de alvarás de soltura clausulados. Reconhecida a figura da tentativa, tem-se, realmente, como bastante percorrido o iter criminis, pois os réus foram surpreendidos quando já haviam cortado o fio que pretendiam subtrair. Deste modo, e não havendo outras circunstâncias modificadoras, as penas tornam-se definitivas em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa (TJSP - Apelação Criminal nº 0000654-90.2017.8.26.0551, Relator(a): André Carvalho e Silva de Almeida, Comarca: Limeira, Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/10/2022, Data de publicação: 11/10/2022).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, firme nas diretrizes do artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, visto que o réu possui antecedentes criminais (fls. 87 - Processo 27114-61.2001.8.26.0071 - fato ocorrido em 04/01/2001; fls. 88 - Processo 27121-53.2001.8.26.0071 - fato ocorrido em 22/12/2000; fls. 89 - Processo 27193-40.2001.8.26.0071 - fato ocorrido em 05/01/2001). Ademais, tendo em vista que o réu praticou o crime de furto com duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), considero uma delas como circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 02 anos e 08 meses reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Nesse sentido:

Furto qualificado mediante escalada e concurso de agentes - Réu que restou condenado pelo Juízo de Primeiro Grau - Defensoria Pública pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada, a redução da pena-base ao mínimo legal, a integral compensação da reincidência com a confissão judicial, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e a redução máxima pelo reconhecimento da forma tentada do delito - Acolhimento parcial - Escalada bem demonstrada - Réu e o comparsa confessaram o uso de uma escada que foi apreendida - Presentes duas qualificadoras, uma delas foi utilizada como circunstância judicial desfavorável, o que é possível,

todavia, o aumento deve ser alterado de $\frac{1}{2}$ para $\frac{1}{6}$, pois mais adequado e suficiente para prevenção e repressão do crime praticado. Na segunda fase, presente a confissão espontânea e a multireincidência, necessidade de compensação proporcional, alteração do índice de aumento de $\frac{2}{3}$ para $\frac{1}{3}$ - Afastamento da causa de aumento do repouso noturno - necessidade - Tema 1087, do STJ - Reconhecimento da forma tentada do delito - redução de $\frac{1}{3}$ mantida tendo em vista o iter criminis percorrido - Acusado reincidente - Regime inicial semiaberto que deve prevalecer - Recurso parcialmente provido. Decisão estendida ao corréu, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal para reduzir a pena-base e afastar o repouso noturno (TJSP -1531661-83.2021.8.26.0228, Relator(a): J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 15/12/2022, Data de publicação: 15/12/2022).

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 86 - Processo 2837-18.2021.8.26.0026 - fato ocorrido em 22/12/2019). Logo, a pena deve ser majorada em $\frac{1}{6}$, de modo que a reprimenda fica em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, razão pela qual reduzo a pena em $\frac{1}{3}$, de modo que a reprimenda resulta em 02 anos e 26 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de $\frac{1}{30}$ do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

Diante da reincidência e antecedentes criminais do acusado, estabeleço o regime inicial FECHADO, eis que é o mais adequado para atender as finalidades sancionatória e ressocializadora da sanção penal.

Nessa seara, ao contrário do que entende a douta defesa técnica, por ora, não há que se falar em detração penal, eis que o instituto deve ser melhor analisado pelo D. Juízo da Execução Penal. Nessa linha:

HABEAS CORPUS - Artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal - Expedição da guia de recolhimento - Pedido atendido pelo juízo "a quo" - Pedido de Abrandamento do Regime de Cumprimento de Pena, em decorrência do cômputo do tempo de prisão preventiva na pena privativa de liberdade - Não Acolhimento - Regime Inicial fechado fixado levando-se em consideração a multirreincidência do paciente - Competência do juízo de execução para a análise da detração e dos requisitos para progressão de regime - Situação prisional indefinida - Liberdade provisória pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Impossibilidade - Condenação transitada em julgado. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte restante, denegada, com recomendação. Visualizar Ementa Completa (TJSP - 2198340-84.2022.8.26.0000, Relator(a): Renato Genzani Filho, Comarca: Embu das Artes, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 14/12/2022, Data de publicação: 14/12/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e, desta feita, CONDENO o réu ELISEU JUNIOR DE FREITAS, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao delito tipificado no artigo 155, §4, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nego ao réu o recurso em liberdade, eis que respondeu custodiado por este feito. Ademais, insta salientar que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque se trata de réu reincidente e com péssimos

antecedentes criminais. Dessa forma, a prisão cautelar é imperiosa para assegurar a ordem pública, eis que medidas diversas da prisão se mostram insuficientes, diante a recidiva do acusado.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

No tocante aos objetos apreendidos (fls. 16), determino a destruição.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA